

מסורת הש"ס

(א) לקמן לה, (ב) לקמן קא, עירובין ג'ז, (ג) מכות לא; (ד) ים גורסין דבה, (ה) דף מט"ז; (ו) [שמות לה]; (ז) פ"א כף, רש"י, (ח) [לקמן קא], (ט) מכות, ושם אימא בחבית, (י) דף מ"ה.

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר ר' אבה מתינ' נמי כגון (שקבלה בטרסקל) תהי' זי"ב ס"א שעקר' בטרסקל; (ב) רש"י ד"ה כמאן דמלי דמי דבר:

מוסף רש"י

נעץ קנה ביה"ר ובראשו טרסקל, סל דחב ד' (שדוכין ג'ז), טרסקל חץ עמוק י' ואטו מורדים לו גובה י', שמה קנה עולה לו גובה, והקנה חץ חבב ד' אלא שטו' אחרים במחילת הטרסקל גוד אחית ומלאו מקפות את הקנה והיו לכו היקף המחילת מן הקרקע ולמעלה לשויה ראשו רשות היחיד (קטן קא), ידו של אדם חשובה לו, לענין הנחת שטח ממקום ארבעה על ארבעה (כתובות ל"א).

תוס' ישנים

א' אמר מרש"ס דמעיקרא ס"ד דמתני' איירי למענ' מי ושוילי הנלכח למטה מי ויל"ל גוד אחית והו' שולי הנלכחה שות הרבים:

מוסף תוספות

א. ותניא לקמן גדר שהוא גבוה עשרה ורוחב ארבעה (וזו היא רשות היחיד גמורה, רש"י, ב. ולקמן פרק המצניע (צב), למ"ד המציא פירות לרשות הרבים ביד חייב פיך מינה ומשני התם למעלה מג' הכא למטה מג' אלא אם הוציא בידו לה"ד למטה מג' חשיב כמנוח ע"ג קרקע, והא דפטר ליה הכא משום דאגד יד שמה לכיון שלא הניח החפץ לילך עד מקום הילוכו ולנחו אלא רץ אחריו ועכבו הו"א ליה עקירה קמיימא בלא הנחה: **מה לי הטעינו חבירו**, דפטר ליה תנא דמתניתין דקמתי או שנתן תלמוד והוליא שניהן פטורין; לא **חומא קיבל**, פשט ידו וירדו לתוכה **ללא** עבד מעשה: אלא **אימא קלט**, השתא סלקא דעתך כשהיה הקילות יורד הכה בידו אחת וקבלו בחצרמה דעבד ליה עקירה: קורא

רב נסים גאון

אמר ר' אבהו כגון ששילשל בידו למטה מג' וקיבלה, ועיקר דבריהן במשנה אבל בחוספתא במסכת כלאים ועירובין וסוכה אמרו כל פחות מג' כלבוד דמי, ואם היתה ידו של עני סמוכה לארץ פחות מג' לדבריו ר' אבהו והניח בעל הבית בחובה הרי אלו כאילו הניח בארץ ובמקום שיש בו ד' ו[ח]י"ב, וכבר אמרו בברכות בפרק ג' (דף כה) כל פחות מג' כלבוד דמי, והלכתא גמירי לה כמו שאמרו בפרק הורק (דף צו), ואמרו עוד בעירובין ובסוכה לגוד כלבודו ולדורון עקומה.

מקורה, שיש לה גג: **כמאן דמלי** (ט). דבר סמוס מכל ד' הו' כמלא חפלים עד גגו דאין אוריו חשיב אוריר הלכך כל המרק למוכו הו' כמנוח: **הסינה רה"י**, דבע"ה אלא רשות הרבים דעני מי מוקמת ליה במקורה: **לדגלי מדבר**, וכל מלאכות דבשבת ממשכן גמרי לקמן(ס מדרסמכה פרשת שבת לפרשת משכן צויהלג): **הא מני**, ללא בעי מקום ד' אחרים היא: **עמד במקומו**, זרק חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו וקבל: **חייב**, הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: **עקר**, המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: **פטור**, הורק ללא איתעביד הנחה מכחו: **דפשיט כניפיה**, פרס כגדו דהו' ד'; **טרסקל**, סל: **רשות היחיד הוא**, ואמאי מחייב משום הולאה: **לימא**, מתניתין דלא חשיב ליה רה"י דלא כרבי יוסי כרבי יהודה: **וורק**, מרשות הרבים: **וגח על גביו חייב**, דלע"ג דלמטה לא הו' קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבעה אמרינן(י) גוד אחית מחילה והו' רה"י גמור: **למעלה מ'**, הו' רה"י הואיל ורחב ד'; **שגשג**, השפיל כמו (י) היה כקרקע: **והא עומד קמני**, העני עומד בחוץ והא יושב הוא: **בשוחא**, כופף עלמנו: **ואיציעים אימא**, צעומד כגומא וידו סמוכה לשפתה: **איכפל**

חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו

וקבל: חייב הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: פטור. הורק

ללא איתעביד הנחה מכחו: דפשיט כניפיה. פרס כגדו דהו' ד': טרסקל.

סל: רשות היחיד הוא. ואמאי מחייב משום הולאה: לימא. מתניתין דלא

חשיב ליה רה"י דלא כרבי יוסי כרבי יהודה: וורק. מרשות הרבים: וגח על גביו חייב. דלע"ג דלמטה לא הו'

קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבעה אמרינן(י) גוד אחית מחילה והו' רה"י

גמור: למעלה מ'. הו' רה"י הואיל ורחב ד': שגשג. השפיל כמו (י) היה

כקרקע: והא עומד קמני. העני עומד בחוץ והא יושב הוא: בשוחא.

כופף עלמנו: ואיציעים אימא. צעומד כגומא וידו סמוכה לשפתה: איכפל

חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו

וקבל: חייב הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: פטור. הורק

ללא איתעביד הנחה מכחו: דפשיט כניפיה. פרס כגדו דהו' ד': טרסקל.

סל: רשות היחיד הוא. ואמאי מחייב משום הולאה: לימא. מתניתין דלא

חשיב ליה רה"י דלא כרבי יוסי כרבי יהודה: וורק. מרשות הרבים: וגח על גביו חייב. דלע"ג דלמטה לא הו'

קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבעה אמרינן(י) גוד אחית מחילה והו' רה"י

גמור: למעלה מ'. הו' רה"י הואיל ורחב ד': שגשג. השפיל כמו (י) היה

כקרקע: והא עומד קמני. העני עומד בחוץ והא יושב הוא: בשוחא.

כופף עלמנו: ואיציעים אימא. צעומד כגומא וידו סמוכה לשפתה: איכפל

חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו

וקבל: חייב הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: פטור. הורק

ללא איתעביד הנחה מכחו: דפשיט כניפיה. פרס כגדו דהו' ד': טרסקל.

סל: רשות היחיד הוא. ואמאי מחייב משום הולאה: לימא. מתניתין דלא

חשיב ליה רה"י דלא כרבי יוסי כרבי יהודה: וורק. מרשות הרבים: וגח על גביו חייב. דלע"ג דלמטה לא הו'

קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבעה אמרינן(י) גוד אחית מחילה והו' רה"י

גמור: למעלה מ'. הו' רה"י הואיל ורחב ד': שגשג. השפיל כמו (י) היה

כקרקע: והא עומד קמני. העני עומד בחוץ והא יושב הוא: בשוחא.

כופף עלמנו: ואיציעים אימא. צעומד כגומא וידו סמוכה לשפתה: איכפל

חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו

וקבל: חייב הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: פטור. הורק

ללא איתעביד הנחה מכחו: דפשיט כניפיה. פרס כגדו דהו' ד': טרסקל.

סל: רשות היחיד הוא. ואמאי מחייב משום הולאה: לימא. מתניתין דלא

חשיב ליה רה"י דלא כרבי יוסי כרבי יהודה: וורק. מרשות הרבים: וגח על גביו חייב. דלע"ג דלמטה לא הו'

קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבעה אמרינן(י) גוד אחית מחילה והו' רה"י

גמור: למעלה מ'. הו' רה"י הואיל ורחב ד': שגשג. השפיל כמו (י) היה

כקרקע: והא עומד קמני. העני עומד בחוץ והא יושב הוא: בשוחא.

כופף עלמנו: ואיציעים אימא. צעומד כגומא וידו סמוכה לשפתה: איכפל

חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו

וקבל: חייב הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: פטור. הורק

ללא איתעביד הנחה מכחו: דפשיט כניפיה. פרס כגדו דהו' ד': טרסקל.

סל: רשות היחיד הוא. ואמאי מחייב משום הולאה: לימא. מתניתין דלא

חשיב ליה רה"י דלא כרבי יוסי כרבי יהודה: וורק. מרשות הרבים: וגח על גביו חייב. דלע"ג דלמטה לא הו'

קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבעה אמרינן(י) גוד אחית מחילה והו' רה"י

גמור: למעלה מ'. הו' רה"י הואיל ורחב ד': שגשג. השפיל כמו (י) היה

כקרקע: והא עומד קמני. העני עומד בחוץ והא יושב הוא: בשוחא.

כופף עלמנו: ואיציעים אימא. צעומד כגומא וידו סמוכה לשפתה: איכפל

חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו

וקבל: חייב הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: פטור. הורק

ללא איתעביד הנחה מכחו: דפשיט כניפיה. פרס כגדו דהו' ד': טרסקל.

סל: רשות היחיד הוא. ואמאי מחייב משום הולאה: לימא. מתניתין דלא

חשיב ליה רה"י דלא כרבי יוסי כרבי יהודה: וורק. מרשות הרבים: וגח על גביו חייב. דלע"ג דלמטה לא הו'

קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבעה אמרינן(י) גוד אחית מחילה והו' רה"י

גמור: למעלה מ'. הו' רה"י הואיל ורחב ד': שגשג. השפיל כמו (י) היה

כקרקע: והא עומד קמני. העני עומד בחוץ והא יושב הוא: בשוחא.

כופף עלמנו: ואיציעים אימא. צעומד כגומא וידו סמוכה לשפתה: איכפל

חפץ וקבלו אחר עמד המקבל במקומו

וקבל: חייב הורק דאיהו עבד עקירה והנחה: עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו: פטור. הורק

יציאות השבת פרק ראשון שבת

ה. לא מחייב ר' אלא ברשות היחיד מקורה.

ל"א מחייב ר' אלא ברשות היחיד מקורה. נראה לרש"י דלמשמע ליה מדלא נקט מרשות היחיד לרה"י ורשות הרבים בלמנע כמו בפלוגמא דרש"ע ורצנן וההיא דגיטין פ' הורק (ד' עט.) ושם) גבי הימה עומדת על ראש הגג וחרקו לה כו' וקאמר כמאן כרבי דלאמר קלוטה כמי שהונחה דמיא לא סברי דרב ושמואל דהכא דלאמרי דלא חייב ר' אלא ברשות היחיד מקורה ולדידהו

לריך לשנויי דהתם משום אינטורי כדמשני התם אליבא דרצנן אפילו תימא רצנן כי פליגי רצנן לענין שבת אכל הכא משום אינטורי כו':

אמאי חייב מרה"י לרה"י קא מפיק, ואפילו משום מושיט וצדיקטא אחת לא מחייב °לפי הירושלמי דמנריך שיקבולו שני מידו: **באן** למשה מ'. וא"ת נהי דרשות היחיד לא הו' ר"ה נמי לא הו'

אלא ככרמלית כמו עמוד גבוה ששלה ורחב ד' ואמאי חייב ויש לומר דאין כרמלית בכלים כמו שפירש רש"י לקמן ° גבי הימה קופתו מונחת כו' קשה לר"י מה עלה על דעתו של המקשן דע"כ ידע דמתניתין מיירי למטה מ"י בלא פירכא דר' יוסי כר' יהודה (א) דכל למעלה מ"י הו' מקום פטור ולא מחייב לכ"ע וא"כ מאי פריך מרבי יוסי כרבי יהודה הא מילתא דפשיטא היא דלמטה מ"י לא הו' רה"י דהא תנן לקמן כהורק (לקמן ד' טז.) חולית הצור והסלע שהם גבוהים י' ורחבים ד' הנוטל מהן והנוטן על גבן חייב פחות מכן פטור^א ופשיטא דרבי יוסי כרבי יהודה לא איירי אלא למעלה מ':

כגון שששש' ידו למטה מג' וקבלא, וקסבר רבי אבהו דלאגד יד שמה' אגד דאי לא הו' שמה' אגד מאי אכירא דנטל עני ממוכה אפילו נתן צעה"צ לתוכה יהא חייב העני כשהוליא כיון דיד העני מיירי נמי דהו' למטה מג' דמסתמא יד צעה"צ ויד עני איירי צעינן אחד דהא כי נטל מתוך ידו של צעה"צ דהו' למטה מג' הו"א יד עני נמי למטה מג' וצכה"צ גוונא אפילו נתן צעה"צ לתוך יד העני יהא חייב^ב: **בגומא**, לריך לפרש כגומא שהיא רשות הרבים כגון צרבים משתמשים בה למ"ד תשמיש על ידי הדחק שמה' תשמיש (לקמן ד' טז.) או צעינן שמהלכים שם צרבים אכל גומא שהימה כרמלית או מקום פטור כיון שגופו שם ידו שהיא פשוטה לרשות הרבים לא הו"א כרה"ר דבמר גופו גריר אע"פ שהיא למטה מג' כיון דקצר אגד יד שמה' אגד כדפי': **ה"מ היבא דאחשבא** ל"דיה, וא"ת ולימא רך ולא הו"א להיל לעיל וי"ל דה"א דוקא לענין הנחה חשובה כד' על ד' אכל לגבי עקירה לא: **כשני בני אדם דמי ופטור**, פ"י כי היכי דשני בני אדם שטעו פטור הראשון משום דלא עבד כלל הנחה^ג ה"נ כיון שחטפו מהילוכו ולא הניח החפץ ללכת עד מקום הילוכו לא הו"א הנחה דלא נח מנח הורק או דילמא כאלם אחד דמי וכיון דעביד עקירה והנחה

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור: **חטפה** מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

חטפה מהילוכו ליחייב דהא איתעביד מחשבתו או דילמא כאלם אחד דמי ופטור דמי ופטור:

חייב ולא דמי לשנים שעשאוה^ד ור"ח גרים איפכא כשני בני אדם דמי וחייב דלאמר לעיל עמד במקומו וקבל חייב וה"נ כי קבלה הוא עלמנו ולא

עין משפט ונר מצוה

א י מיי פ"ג מה' שבת הלכה ב:

יא ב ג ד מיי שם הלכה טו:

גליון הש"ס

גמ' ביחא כמאן דפליא כו'. עירובין ד' טו ע"ב: שם אמר רבא איכפל תנא לאשפתין וכו'. ופוסט עו ע"א. וק"ל דדילמא מש"ה נקט ידו דלויי' ע"כ בלמטה ומנחת מזה דלאגד יד שמה' אגד: תוס' ד"ה אמאי חייב וכו' לפי הירושלמי וכו'. הובא לעיל ג ע"א תוס' ד"ה צעשמה:

רבינו חננאל

ואוקמא ר' זירא כאחרית, דהניא אחרים אוקמיה עמד במקום וקיבל אפילו כירו חייב, ש"מ לאבעי מקום ד'. ודחתין כגון שפישט כנפיה וקיבלה, דאית בכנפיה מקום ד', ואמרין מתני' נמי כגון שקיבלה בטרסקל שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו שיש בו יד' פ"י טרסקל, טאבק, איני והא קי"ל דטרסקל ברשות הרבים דה"י היא, ניטא דלא כר' יוסי בר' יהודה, אפילו תימא ר' יוסי בר' יהודה היא מתניתין, והתם דתני נעץ קנה ברה"י והניח בראשו טרסקל [וזהו] מרה"י וגח על גביו חייב כשהיה טרסקל זה נתון למעלה מ"י, שאין רה"ר למעלה מ"י, מתני' בטרסקל שבידו למטה מ"י, ודחי' לה ר' אבהו להא, ואוקמא שבידו